

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6443 -
6460/2534

นายประเชิญ สุวรรณนิช
บริษัทเบสท์สตีลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 19

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุว่า "บริษัทจะจัดหาชุดทำงานให้ปีละ 2 ชุด โดยจะเริ่มแจกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2534" เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่า จะต้องทำงานครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับชุดทำงาน เมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่นายจ้างจะต้องแจกชุดทำงานตามข้อตกลง แม้ว่าลูกจ้างจะทำงานมาไม่ถึง 1 ปี ก็มีสิทธิได้รับชุดทำงานตามข้อตกลง

คดีทั้งสิบแปดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 18

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2533 ค่าจ้างที่ไม่ได้ปรับเพิ่มในปี 2534 ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่โจทก์แต่ละคน ให้จ่ายชุดทำงานปีละ 2 ชุด ให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 หากไม่สามารถจัดหาชุดทำงานให้ได้ ให้จ่ายเงินค่าชุดทำงานให้ในราคาชุดละ 350 บาท จำนวน 2 ชุด เท่ากับคนละ 700 บาท ให้ปรับค่าจ้างประจำปี 2534 ให้แก่โจทก์ที่ 12

ที่ 15 ที่ 16 ที่ 17 และที่ 18 ตั้งแต่ 3 ถึง 15 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 13 และที่ 14
ตั้งแต่ 10 ถึง 30 บาท และให้จ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในยอดเงินแต่ละ
ยอด นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคนยกเว้นโจทก์ที่ 10 และที่
11

จำเลยทั้งสิบแปดสำนวนให้การว่า จำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
กับโจทก์... โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จึงไม่มีสิทธิได้รับชุดทำงาน
2 ชุด ตามบันทึกลงวันที่ 25 เมษายน 2533... ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานบริษัทเบสท์สตีลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน ฯ ฉบับลงวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2533... จำเลยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดัง
กล่าว... จำเลยไม่จ่ายชุดทำงานให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ปีละ 2 ชุด ตามข้อ 12
ถือว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อโจทก์ พิพากษาให้
จำเลย...จ่ายชุดทำงานให้แก่โจทก์ที่ 10 และที่ 11 ปีละ 2 ชุด...

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยเกี่ยวกับชุดทำงานของ
โจทก์ที่ 10 และที่ 11 นั้น ปรากฏตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2533 ข้อ 12 ว่า "บริษัทจะจัดหาชุดทำงานให้ปีละ 2 ชุด โดยจะเริ่ม
แจกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2534" ตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าลูกจ้างจะ
ต้องทำงานครบ 1 ปีจึงจะมีสิทธิได้รับชุดทำงาน จำเลยตกลงว่าจะแจกชุดทำงานให้
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 โจทก์ที่ 10 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2533 โจทก์ที่ 11 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 แล้วทำงานติดต่อ

ตลอดมาจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องแจกชุดทำงานให้แก่ลูกจ้างตามข้อตกลง โจทก์ที่ 10 และที่ 11 จึงมีสิทธิได้รับชุดทำงาน 2 ชุดเช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

ศาลแรงงานกลาง - นายรุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ